

สำเนา

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ.๒๔๑/๒๕๔๘

คดีหมายเลขแดงที่ ๑.๒๗๘/๒๕๕๑

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ระหว่าง { บริษัท เฟรนด์ชิปกรุ๊ป จำกัด ผู้ฟ้องคดี
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
(การสื่อสารแห่งประเทศไทย เดิม) ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๘๗๖/๒๕๔๕
หมายเลขแดงที่ ๒๖๔/๒๕๔๘ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เห็นชอบให้
การสื่อสารแห่งประเทศไทยเปลี่ยนแปลงสถานภาพเป็นบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด
(มหาชน) และการสื่อสารแห่งประเทศไทยได้จดทะเบียนเป็นบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดยการเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากทุนเป็นหุ้น
และกำหนดให้โอนบรรดากิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดชอบ และสินทรัพย์ทั้งหมดของการสื่อสาร
แห่งประเทศไทยในส่วนของกิจการโทรคมนาคมในคดีนี้ไปเป็นของบริษัท กสท.โทรคมนาคม
จำกัด (มหาชน) ในวันที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ยังคงมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงให้เปลี่ยนชื่อผู้ถูกฟ้องคดี



/จากเดิม...

จากเดิมการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และให้ถือว่า บรรดาถ้อยคำสำนวนทั้งหลายที่ระบุหรืออ้างถึงการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นการระบุ หรืออ้างถึงบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างที่ กร.๓๖/สร.๑/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๓๙ ให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการสื่อสารโทรคมนาคมเงิน อำเภอกิ่ง จังหวัดลำปาง เป็นเงินจำนวน ๒๒,๘๔๓,๘๘๖.๔๐ บาท ในระหว่างที่ทำการก่อสร้าง อาคารดังกล่าวได้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ค่าเงินบาทลดลงในอัตราที่สูงทำให้ราคากลาง สำหรับการประมูลงานของหน่วยงานของรัฐ ณ ปัจจุบันของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (กรมทะเบียนการค้าภายใน เดิม) กระทรวงพาณิชย์ มีราคาต่ำกว่าราคาวัสดุอุปกรณ์ เป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้รับเหมาประมูลงานของหน่วยงานของรัฐประสบภาวะขาดทุน เดือดร้อนได้รับความเสียหาย รัฐบาลจึงได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ อนุมัติให้สำนักงบประมาณมีอำนาจพิจารณาตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการนำสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K) เพื่อชดเชยความเสียหายแก่ผู้รับเหมาประมูลงานของหน่วยงานของรัฐ ตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๑ แต่ในขณะนั้นผู้ฟ้องคดียังไม่สามารถขอเบิกเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เพราะผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำการก่อสร้างถนน เชื่อมเข้าอาคารสำนักงานซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง เนื่องจาก กรมทางหลวงไม่อนุมัติให้ก่อสร้าง ประกอบกับกรมทางหลวงจะดำเนินการก่อสร้างเอง ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ทำการขอเบิกเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ต่อผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๒ แต่ได้รับการปฏิเสธจากผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งในการปฏิเสธ ของผู้ถูกฟ้องคดีได้อ้างความเห็นของสำนักงบประมาณปรากฏตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๗/๐๐๑๗๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๔ ถึงผู้อำนวยการสำนักงบประมาณขอให้พิจารณาทบทวนการที่ไม่อนุมัติ จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ซึ่งต่อมาสำนักงบประมาณ ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วได้อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นเงินจำนวน ๓๙๒,๗๘๘ บาท ตามหนังสือ สำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๗/๑๖๐๗๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ติดต่อไปยังผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอรับเงินดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้บ่ายเบี่ยง



/ไม่ชำระเงิน...

ไม่ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยอ้างความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง การประกันผลงานก่อสร้างตามสัญญาข้อ ๖ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความชำรุดบกพร่องดังกล่าวได้ล่วงเลยกำหนดเวลารับประกันผลงาน ๒ ปีแล้ว และไม่ใช้ความบกพร่องที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบ อีกทั้งผู้ฟ้องคดียังมีเงินประกันผลงานที่วางไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาข้อ ๓ และในที่สุดผู้ถูกฟ้องคดีได้เพิกเฉยไม่ชำระเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้มอบหมายให้ทนายความมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ บอกกล่าวทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีบ่ายเบี่ยงจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นเงินจำนวน ๓๙๒,๗๘๙ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันยื่นฟ้องจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะชำระแล้วเสร็จ

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าฤชาธรรมเนียมศาลและค่าทนายความในอัตราอย่างสูงแทนผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารรวม ๕ แห่ง ดังนี้ ๑. อาคารที่ทำการไปรษณีย์บางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีวงเงินค่าจ้าง ๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท ๒. อาคารที่ทำการไปรษณีย์กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีวงเงินค่าจ้าง ๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท ๓. อาคารที่ทำการสื่อสารโทรคมนาคมเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีวงเงินค่าจ้าง ๒,๘๔๓,๘๘๖.๔๐ บาท ๔. อาคารคลังพัสดุ สำนักงานการสื่อสารไปรษณีย์เขต ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวงเงินค่าจ้าง ๑๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท และ ๕. อาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวงเงินค่าจ้าง ๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยการก่อสร้างอาคารทั้ง ๕ แห่ง ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาและได้ครบกำหนดระยะเวลาประกันผลงาน ๒๔ เดือนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้คืนหลักประกันสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงมีความผูกพันต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ข้อ ๖ วรรคสอง และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้พบความชำรุดบกพร่องของอาคารทั้ง ๕ แห่ง ดังนี้

๑. อาคารที่ทำการสื่อสารโทรคมนาคมเถิน จังหวัดลำปาง พบความชำรุดบกพร่องดังนี้ กระเบื้องบุผนังด้านนอกตัวอาคารชำรุด รอยรั่วซึมบริเวณชั้นดาดฟ้าอาคารที่ทำการ และท่อส่งน้ำจากตัวอาคารไปยังบ้านพักพนักงานแตก และมีน้ำรั่วซึมมาก (อยู่ใต้พื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก) ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการซ่อมแซมอาคาร



/ให้แล้วเสร็จ...

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ พร้อมทั้งขอสงวนสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมจำนวน ๑๑,๙๑๔ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วแต่เพิกเฉย

๒. อาคารที่ทำการไปรษณีย์กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบความชำรุดบกพร่องดังนี้ ตัวหนังสือชื่อที่ทำการหลุดร่วงลงมา เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ใช้ไม้อัดยัดติดกับตัวอาคาร และนำตัวหนังสือประกบติดไว้เฉยๆ เมื่อไม้อัดถูกน้ำฝนจึงทำให้หลุดร่วงลงมา เวลาฝนตกน้ำจะไหลลงมาในช่องด้านหลังทำให้ฝ้าเพดานถูกน้ำชำรุดและมีราขึ้นดำ ท่อน้ำทิ้งได้อ่างล้างหน้ามีน้ำรั่วไหลทั้งห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายทั้งสองชั้น ท่อน้ำทิ้งระหว่างชั้นบนและชั้นล่างที่อยู่ใต้ฝ้าเพดานห้องน้ำชายชั้นล่างมีน้ำไหลระหว่างรอยต่อท่อน้ำทิ้ง ทำให้ฝ้าเพดานชำรุดและโกปัสสาวะชั้นล่างและชั้นบน จำนวน ๘ โก วาล์วที่เปิดปิดน้ำล้างชำระเสีย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการซ่อมแซมอาคารในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบคือหลังคาและฝ้าเพดานหลังคาชำรุดให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ พร้อมทั้งขอสงวนสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมจำนวน ๗,๙๙๑ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วแต่เพิกเฉย

๓. อาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พบความชำรุดบกพร่องภายในกำหนดประกันผลงาน ๒๔ เดือน ดังนี้ ชั้นบนห้องเก็บของมุมอาคารที่สก๊าดและซ่อมแซมไว้เวลาฝนตกมีน้ำรั่วไหลลงมา กระจกบริเวณบันไดขึ้นลงทั้ง ๒ ด้านเวลาฝนตกมีน้ำรั่วไหล แผ่นยิบซัมในห้องน้ำชั้นล่างขึ้นราดำ หัวก๊อกน้ำชำระล้างชำรุด ตู้โทรศัพท์สาขาและเครื่องโทรศัพท์เสีย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีแล้วบางส่วน และต่อมาภายหลังครบกำหนดประกันผลงาน ๒๔ เดือนแล้ว ได้พบความชำรุดบกพร่องเพิ่มเติมอีก ๔ รายการ คือ พื้นหินขัดบริเวณห้องรับฝากไปรษณีย์และห้องการเงินชั้นสองมีรอยแตกกว้างประมาณ ๑๐ เมตร เวลาทำความสะอาดพื้นและผนังปรากฏว่ามีน้ำไหลซึมลงมายังฝ้าเพดานชั้นล่าง ฝ้าเพดานที่ห้องพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตเสริมเหล็กใต้ห้องเก็บของชั้นบนผนังปูนฉาบภายนอกอาคารที่ทำการ ปีกนกคอนกรีตเสริมเหล็กของเดิมและที่ทำเพิ่มเติมต่อจากปีกนกคอนกรีตเสริมเหล็กของเดิมบริเวณชั้นหลังคาของอาคารที่ทำการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการซ่อมแซมรายการที่ชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นในอาคารอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการซ่อมแซมให้เพียงบางส่วนเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ตรวจสอบรายการซ่อมแซมที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซมมีค่าใช้จ่ายที่ประเมินได้เป็นเงิน ๑๒๑,๐๔๔.๘๒ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)



/๔. อาคาร...

๔. อาคารที่ทำการไปรษณีย์บางเลน จังหวัดนครปฐม พบความชำรุดบกพร่อง ดังนี้ ไฟส่องป้ายชื่อที่ทำการชำรุด ๓ ดวง เปิดไม่ติด ไฟส่องทางบริเวณลานด้านหน้า อาคารที่ทำการชำรุด ๒ ดวง เปิดไม่ติด บานประตูปิดท่อนบายน้ำทั้งบริเวณชั้นล่างชำรุดผุกร่อน ก๊อกเปิดปิดน้ำชั้นบนและชั้นล่างปิดน้ำไม่อยู่ ปลั๊กไฟฟ้าบริเวณห้องชั้นล่างไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการซ่อมแซมสิ่งชำรุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วแต่เพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ว่าจ้างนายปิ่นทิพย์ สกุดตันเจริญชัย ทำการซ่อมแซมสิ่งชำรุดบกพร่อง และจากการตรวจสอบปรากฏว่ามีรายการที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบแซมบางส่วน เป็นเงิน ๔,๐๖๖.๔๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕. อาคารคลังพัสดุ สำนักงานการสื่อสารไปรษณีย์เขต ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบความชำรุดบกพร่องที่ผนังกระจกที่ติดถาวรกับกรอบโครงวงกบอลูมิเนียมที่ผนังด้านหลัง ของอาคารคลังพัสดุพร้อมติดตั้งกระจกที่แตกแตก ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดี ดำเนินการซ่อมแซมสิ่งชำรุดบกพร่องให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วแต่เพิกเฉยไม่ดำเนินการซ่อมแซม ผู้ถูกฟ้องคดี จึงได้ดำเนินการว่าจ้างนายเกรียงศักดิ์ วณิชยรัฐจิ ร้านสหกิจติดกระจก ทำการซ่อมแซม สิ่งที่ชำรุดบกพร่องดังกล่าวแล้ว มีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับการก่อสร้างอาคารทั้ง ๕ แห่ง ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีไปแล้วจำนวน ๔ แห่ง คงเหลืองานก่อสร้าง อาคารที่ทำการสื่อสารโทรคมนาคมเถิน จังหวัดลำปางเพียงแห่งเดียวที่ยังไม่ได้จ่าย และต่อมาสำนักงานประมาณได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๓๙๒,๗๘๙ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวไว้แล้วแต่ได้ชะลอ การจ่ายเงินดังกล่าวไว้ก่อน เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าควรนำค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคาร ทั้ง ๕ แห่ง ไปหักออกจากเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสื่อสารโทรคมนาคมเถิน จังหวัดลำปาง ผู้ถูกฟ้องคดี จึงได้มีหนังสือที่ กสท.๖๐๗ (สร.๑)/๔๖๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕ ถึงผู้ฟ้องคดี เพื่อขอใช้สิทธินำค่าใช้จ่ายในการแก้ไขซ่อมแซมสิ่งชำรุดบกพร่องของอาคารทั้ง ๕ แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๗,๘๑๖.๒๒ บาท มาหักกลบลบหนี้กับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง



/ตามสัญญา...

ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสื่อสารโทรคมนาคมเถิน จังหวัดลำปาง ซึ่งจะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินเพียง ๒๔๔,๙๗๒.๗๘ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับทราบหนังสือดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้ทนายความส่งโทรสารแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบว่ายินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีหักกลบลบหนี้เฉพาะค่าซ่อมแซมอาคารที่ทำการสื่อสารโทรคมนาคมเถิน จังหวัดลำปาง จำนวน ๑๑,๙๑๔ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้างอาคารทั้ง ๕ แห่ง เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบโดยผลของสัญญาข้อ ๖ ทั้งวรรคหนึ่ง และวรรคสอง กล่าวคือ แม้ผู้ฟ้องคดีจะล่วงพ้นความรับผิดชอบกำหนดระยะเวลาประกันผลงาน ๒๔ เดือนไปแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดียังต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันส่งมอบงานตามมาตรา ๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นล่วงเลยกำหนดเวลารับประกันผลงาน ๒๔ เดือน ทำให้ไม่ต้องรับผิดชอบจึงมิชอบด้วยกฎหมาย ส่วนเงินประกันสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือค้ำประกันของธนาคารมามอบไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้คืนให้แก่ผู้ค้ำประกันแล้ว นับตั้งแต่เวลาครบกำหนดระยะเวลาประมาณ ๒๔ เดือนตามสัญญาข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ดังนั้นเมื่อหนี้ของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีมีวัตถุของมูลหนี้เหมือนกัน กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนี้ที่ต้องชำระแก่ผู้ฟ้องคดีคือ “เงินสินจ้าง” ส่วนผู้ฟ้องคดีมีหนี้ที่ต้องชำระคือ ความเสียหายจากความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แก้ไข ประกอบกับนี้ดังกล่าวถึงกำหนดชำระแล้ว อีกทั้งนี้ดังกล่าวมิใช่หนี้ที่มีข้อต่อสู้และเป็นหนี้ที่ยังไม่ขาดอายุความที่ฟ้องร้อง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิหักกลบลบหนี้ได้ตามมาตรา ๓๔๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๗๖/๒๕๒๔ และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๔๖/๒๕๓๙ นอกจากนี้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะขอใช้สิทธิหักกลบลบหนี้และผู้ฟ้องคดียินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ในค่าซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของการก่อสร้างอาคารที่ทำการสื่อสารโทรคมนาคมเถิน จังหวัดลำปาง เป็นเงิน ๑๑,๙๑๔ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถไปขอรับเงินในส่วนที่เหลือจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักกลบลบหนี้จำนวน ๒๔๔,๙๗๒.๗๘ บาท ได้ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๔๕ แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ไปรับเงิน จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีมิได้โต้แย้งสิทธิของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้อง จึงขอให้ศาลได้โปรดพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำหนี้ค่าซ่อมแซมจากความชำรุดบกพร่องจำนวน ๑๔๗,๘๑๖.๒๒ บาท มาหักกลบลบหนี้กับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ที่ผู้ฟ้องคดี



/จะได้รับ...

จะได้รับจากการก่อสร้างอาคารที่ทำการสื่อสารโทรคมนาคมเกิน จังหวัดลำปาง จำนวน ๓๙๒,๗๘๙ บาท

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างเกิดจากความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีหรือบุคคลอื่นที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ว่าจ้างหรือสั่งให้ทำการติดตั้งเสารับส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์บนดาดฟ้าชั้นบนสุดของอาคารที่ก่อสร้าง ซึ่งจะต้องเจาะพื้นดาดฟ้าเพื่อวางรากฐานของเสารับส่งสัญญาณขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ ๒๐ เมตร ซึ่งจะต้องทำด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อการใช้อาคารดังกล่าว จะถือว่าเป็นเหตุของความชำรุดบกพร่องที่จะให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารต้องรับผิดชอบเงื่อนไขของการรับประกันในเหตุความชำรุดบกพร่องตามสัญญาไม่ได้ เพราะเหตุของความชำรุดบกพร่องดังกล่าวเกิดภายหลังกำหนดเวลารับประกันผลงานตามสัญญา ๒๔ เดือน และมีใช้ความผิดของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่สามารถยึดเหนี่ยวหรือหักกลบลบหนี้ในเงินจำนวนที่ฟ้องได้ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีจะนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๐๐ มาใช้บังคับในกรณีนี้ไม่ได้เพราะในข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของสัญญารับเหมาก่อสร้างดังกล่าวได้กำหนดระยะเวลาในการรับประกันผลงานตามสัญญาเป็นเวลาเพียง ๒๔ เดือน การที่ผู้ถูกฟ้องคดียังระบุไว้ในสัญญาข้อ ๖ วรรคสอง ให้รับผิดชอบภายใน ๕ ปีก็จึงใช้บังคับไม่ได้ เนื่องจากบทบัญญัติในมาตราดังกล่าวได้บัญญัติไว้ชัดแจ้งว่า “ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาไซ้” ซึ่งมีความหมายว่า ถ้ามิได้กำหนดระยะเวลารับผิดในความชำรุดบกพร่องหรือกำหนดระยะเวลาของการรับประกันความเสียหายไว้ในสัญญาว่าเป็นจำนวนเท่าใดให้ชัดเจนถึงจะนำบทบัญญัติมาตรา ๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับได้ สำหรับในคดีนี้ตามสัญญาได้กำหนดระยะเวลาไว้ชัดเจนแล้วจึงไม่สามารถนำบทบัญญัติมาตรา ๖๐๐ ดังกล่าวมาใช้บังคับกับกรณีนี้ได้ เพราะขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ร่างสัญญาและเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขถือว่าเอาเปรียบฝ่ายผู้รับสัญญา จึงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยชัดแจ้ง นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังได้คัดค้านคำให้การอีกว่า สัญญารับจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาจ้างทำของมีอายุความเพียง ๑ ปี หากไม่ได้หักกลบลบหนี้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถหักกลบลบหนี้ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๔๑

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า ความชำรุดบกพร่องของอาคารที่ทำการสื่อสารโทรคมนาคมเกิน จังหวัดลำปาง เกิดขึ้นก่อนจะมีการติดตั้งเสารับส่งสัญญาณโทรคมนาคม



/และที่ผ่านมา...

และที่ผ่านมาผู้ฟ้องคดีมิได้นำเหตุดังกล่าวมาอ้างในการปฏิเสธความรับผิดชอบแต่อย่างใด แต่กลับมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินค่าซ่อมแซมความชำรุดบกพร่อง จำนวน ๑๑,๙๑๔ บาท มาหักออกจากจำนวนเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อีกทั้งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำข้อ ๖ วรรคสอง ของสัญญามาใช้บังคับนั้น ก็ไม่มีกฎหมายในเรื่องใดห้ามเอาไว้ อีกทั้งกรณีนี้ผู้ฟ้องคดียินยอมเข้าผูกพันตามสัญญาโดยความสมัครใจ ตลอดจนผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีตกลงเช่นนี้ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ว่าจ้างที่ต้องใช้เงินจำนวนมากในการก่อสร้าง มิใช่ว่าใช้งานเพียง ๒ ถึง ๓ ปี แล้วเกิดปัญหาให้ผู้ว่าจ้างคอยแก้ปัญหาให้ผู้รับจ้าง ฉะนั้น ข้อตกลงดังกล่าวย่อมเกิดขึ้นและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และการนำข้อสัญญาดังกล่าวมาใช้บังคับ ก็ไม่ได้เป็นการเอาเปรียบแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า มูลหนี้เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กับมูลหนี้เงินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสิ่งชำรุดบกพร่องของอาคารตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารทั้ง ๕ แห่ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างมีความผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบซึ่งกันและกันนั้น มูลหนี้ทั้งสองรายการดังกล่าวเป็นมูลหนี้อันมีวัตถุประสงค์เป็นคนละอย่างกัน เพราะมูลหนี้เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นมูลหนี้ที่มีจำนวนแน่นอนและถึงกำหนดชำระแล้วตั้งแต่วันที่สำนักงบประมาณแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวแล้ว ส่วนมูลหนี้เงินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสิ่งชำรุดบกพร่องของอาคารตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารทั้ง ๕ แห่ง นั้น เป็นมูลหนี้ที่มีจำนวนยังไม่แน่นอนชัดเจนและยังไม่ถึงกำหนดชำระ ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีมาดำเนินการซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดบกพร่อง และเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการใดๆ ผู้ถูกฟ้องคดีก็ชอบที่จะนำเรื่องให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้นไปฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับให้ผู้ฟ้องคดีชำระหนี้ต่อไป กรณีมูลหนี้ดังกล่าวจึงเป็นเพียงสิทธิเรียกร้องที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีอยู่เท่านั้น มูลหนี้ทั้งสองรายการข้างต้นจึงไม่สามารถนำมาหักกลบลบหนี้กันได้ตามนัยมาตรา ๓๔๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธินำเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสื่อสารโทรคมนาคมเถิน จังหวัดลำปาง มาหักกลบลบหนี้กับเงินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสิ่งชำรุดบกพร่องของอาคารที่ก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารทั้ง ๕ แห่งได้ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าฤชาธรรมเนียมศาล



/และคำทนายความ...

และค่าทนายความในอัตราสูงสุดแทนผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า ไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดี ประกอบกับในมาตรา ๗๒ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็บัญญัติให้ศาลคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีอยู่แล้ว

ศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๓๙๒,๗๘๙ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกและคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดจำนวน ๙,๘๒๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำการก่อสร้างอาคารรวม ๕ แห่ง โดยผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จตามสัญญาและได้ครบกำหนดระยะเวลาประกันผลงานตามสัญญา ๒๔ เดือน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้คืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ในการก่อสร้างอาคารดังกล่าวผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีไปแล้วจำนวน ๔ แห่ง คงเหลือเฉพาะการก่อสร้างอาคารที่ทำการสื่อสารโทรคมนาคมเถิน จังหวัดลำปาง เพียงแห่งเดียว ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือถึงสำนักงานประมาณเพื่ออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓๙๒,๗๘๙ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงินค่าซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของอาคารทั้ง ๕ แห่ง รวมเป็นเงิน ๑๔๗,๘๑๖.๒๒ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ กสท.๖๐๗/(สร.๑)/๔๖๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕ ถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อขอใช้สิทธินำเงินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสิ่งชำรุดบกพร่องมาหักกลบลบหนี้เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสื่อสารโทรคมนาคมเถิน จังหวัดลำปาง เพียง ๒๔๔,๙๗๒.๗๘ บาท (๓๙๒,๗๘๙ บาท - ๑๔๗,๘๑๖.๒๒ บาท) และต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้ทนายความ



/ส่งโทรสาร...

ส่งโทรสารแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบว่าผู้ฟ้องคดียินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีหักกลบลบหนี้ เฉพาะค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสิ่งชำรุดบกพร่องของอาคารที่ทำการสื่อสารโทรคมนาคมเกิน จำนวน ๑๑,๙๑๔ บาท รวมทั้งผู้ฟ้องคดีไม่ได้คัดค้านในการซ่อมแซมแก้ไขอาคารทั้ง ๕ แห่ง จากมูลเหตุดังกล่าวข้างต้นจึงเห็นได้ชัดเจนว่ามูลหนี้เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K) กับมูลหนี้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแก้ไขอาคารมีความผูกพัน ซึ่งกันและกัน ประกอบกับมูลหนี้ทั้งสองเป็นมูลหนี้มีวัตถุประสงค์เป็นการชำระหนี้ด้วยกัน จึงเป็นมูล หนี้เหมือนกัน รวมทั้งมูลหนี้ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมแก้ไขอาคารเป็นมูลหนี้ที่มีจำนวนแน่นอน เช่นเดียวกันกับมูลหนี้เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปทำการซ่อมแซมแก้ไขอาคารภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปดำเนินการ จึงถือว่าหนี้รายนี้ถึงกำหนดชำระ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิที่จะนำหนี้ค่าซ่อมแซมแก้ไขอาคารไปหักเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ได้ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดียังได้อุทธรณ์ว่าผู้ถูกฟ้องคดี ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปปรับเงินในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักกลบลบหนี้แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปติดต่อ ขอรับเงินจากผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่ได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย รวมทั้งการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี ไม่ได้โต้แย้งสิทธิของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดได้โปรดมีคำพิพากษา กลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกฟ้องของผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ส่งสำเนาคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีไปให้ผู้ฟ้องคดี เพื่อทำคำแก้อุทธรณ์แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์แต่อย่างใด

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารทั้งหมด รวม ๕ แห่ง ดังนี้ ๑. อาคารที่ทำการไปรษณีย์บางเลน จังหวัดนครปฐม ๒. อาคารที่ทำการ ไปรษณีย์กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ๓. อาคารที่ทำการสื่อสารโทรคมนาคมเกิน จังหวัดลำปาง



/๔. อาคาร...

๔. อาคารคลังพัสดุ สำนักงานการสื่อสารไปรษณีย์เขต ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ๕. อาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยอาคารทั้ง ๕ แห่ง ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาและได้ครบกำหนดระยะเวลารับประกันผลงานตามสัญญา ๒๔ เดือนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้คืนหลักประกันสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ประกอบกับงานก่อสร้างอาคารทั้ง ๕ แห่ง ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีไปแล้วจำนวน ๔ แห่ง ยกเว้นงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสื่อสารโทรคมนาคมเถิน จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นข้อพิพาทในคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้อ้างความเห็นของสำนักงบประมาณจึงยังไม่ได้มีการจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๔ ขอให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณทบทวนการที่ไม่จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งสำนักงบประมาณพิจารณาแล้วได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๗/๑๖๐๗๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นเงินจำนวน ๓๙๒,๗๘๙ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้เบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่ายังไม่ได้ข้อยุติเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสิ่งชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้างอาคารทั้ง ๕ แห่ง ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าควรนำค่าซ่อมแซมอาคารทั้ง ๕ แห่ง รวมเป็นเงิน ๑๔๗,๘๑๖.๒๒ บาท ไปหักกลบลบหนี้กับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสื่อสารโทรคมนาคมเถิน จังหวัดลำปาง จะทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินเพียง ๒๔๔,๙๗๒.๗๘ บาท ครั้นต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้นายความส่งโทรสารแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบว่าผู้ฟ้องคดียินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีหักกลบลบหนี้เฉพาะค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสิ่งชำรุดบกพร่องของอาคารที่ทำการสื่อสารโทรคมนาคมเถิน จังหวัดลำปาง จำนวน ๑๑,๙๑๔ บาท ซึ่งเท่ากับ ความชำรุดบกพร่องของอาคารที่เหลืออีก ๔ อาคาร ผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอมให้หักกลบลบหนี้ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามผลการพิจารณาของสำนักงบประมาณ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ได้เบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้มอบหมายให้นายความมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๕ บอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อให้ชำระเงินชดเชย



/คำงาน...

ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีบ่ายเบี่ยง จึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสื่อสารโทรคมนาคมเถิน จังหวัดลำปาง พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะชำระเสร็จ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความในอัตราร้อยละสูงแทนผู้ฟ้องคดี

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสื่อสารโทรคมนาคมเถิน จังหวัดลำปาง ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด แต่เนื่องจากก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาล สำนักงานประมาณมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๗/๑๖๐๗๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๓๙๒,๗๘๙ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพียงแต่โต้แย้งว่าอาคารที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างรวม ๕ แห่ง มีความชำรุดบกพร่องคิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๗,๘๑๖.๒๒ บาท โดยมีอาคารที่ทำการสื่อสารโทรคมนาคมเถิน จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นข้อพิพาทในคดีนี้รวมอยู่ด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงขอนำค่าใช้จ่ายการแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของอาคารทั้ง ๕ แห่ง รวมเป็นเงินจำนวน ๑๔๗,๘๑๖.๒๒ บาท ไปหักกลบลบหนี้กับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสื่อสารโทรคมนาคมเถิน จังหวัดลำปาง จะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินเพียง ๒๔๔,๙๗๒.๗๘ บาท (๓๙๒,๗๘๙ บาท - ๑๔๗,๘๑๖.๒๒ บาท) จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดียอมรับในคดีนี้จะจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยมีเงื่อนไขว่าจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเท่ากับส่วนที่เหลือหลังจากการหักกลบลบหนี้ จึงมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาในเบื้องต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธินำเงินค่าใช้จ่ายการแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของอาคารทั้ง ๕ แห่ง ไปหักกลบลบหนี้กับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสื่อสารโทรคมนาคมเถิน จังหวัดลำปาง ได้หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โดยที่มาตรา ๓๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ถ้าบุคคลสองคนต่างมีความผูกพันซึ่งกันและกันโดยมูลหนี้อันมีวัตถุประสงค์เป็นอย่างเดียวกัน และหนี้ทั้งสองรายนั้นถึงกำหนดจะชำระไซ้ ทานว่าลูกหนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง



/ยอมจะหลุดพ้น...

ย่อมจะหลุดพ้นจากหนี้ของตนด้วยหักกลบลบหนี้กันได้เพียงเท่าจำนวนที่ตรงกันในมูลหนี้ ทั้งสองฝ่ายนั้น เว้นแต่สภาพแห่งหนี้ฝ่ายหนึ่งจะไม่เปิดช่องให้หักกลบลบหนี้กันได้ และวรรคสอง บัญญัติว่า บทบัญญัติดังกล่าวมาในวรรคก่อนนี้ท่านมิให้ใช้บังคับ หากเป็นการขัดกับเจตนา อันคู่กรณีได้แสดงไว้ แต่เจตนาเช่นนี้ท่านห้ามมิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการ โดยสุจริต ประกอบกับมาตรา ๓๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน บัญญัติว่า หักกลบลบหนี้กันทำได้ด้วยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง การแสดงเจตนาเช่นนี้ ท่านว่าจะมีเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเริ่มต้นหรือเวลาสิ้นสุดอีกด้วยหาได้ไม่ และมาตรา ๓๔๔ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกันยังบัญญัติไว้ว่า สิทธิเรียกร้องไต่ยังมีข้อต่อสู้อยู่ สิทธิเรียกร้องนั้น ท่านว่าหาอาจจะเอามาหักกลบลบหนี้ได้ไม่ จากหลักกฎหมายข้างต้นหากบุคคลสองคน ที่มีหนี้อันมีวัตถุประสงค์เป็นอย่างเดียวกันซึ่งจะต้องชำระให้แก่กันและกัน และหนี้นั้นถึงกำหนด จะต้องชำระ หากได้มีการแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่งว่าต้องการหักกลบลบหนี้จะทำให้ หลุดพ้นจากหนี้ของตนด้วยการหักกลบลบหนี้ แต่หากหนี้ทั้งสองรายที่จะต้องชำระต่อกัน มิใช่มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันและยังไม่ถึงกำหนดเวลาชำระหนี้ย่อมไม่อาจหักกลบลบหนี้ได้ รวมทั้งสิทธิเรียกร้องไต่ยังมีข้อต่อสู้อยู่ก็ไม่อาจนำมาหักกลบลบหนี้กันได้ คดีนี้ปรากฏ ข้อเท็จจริงว่ามูลคดีนี้เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้จ้างให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร รวม ๕ แห่ง โดยมีอาคารที่ทำการสื่อสารโทรคมนาคมเถิน จังหวัดลำปาง รวมอยู่ด้วย ซึ่งในการก่อสร้างอาคารที่ทำการสื่อสารโทรคมนาคมเถิน จังหวัดลำปาง ได้มีการระบุไว้ในสัญญา ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๓๙ ข้อ ๒๔ ว่า สัญญานี้มีเงื่อนไขเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีได้ติดต่อขอรับเงินชดเชย ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จากผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดี ไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยอ้างความเห็นของสำนักงบประมาณ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ถึงสำนักงบประมาณเพื่อให้ทบทวนการที่ไม่จ่ายเงินดังกล่าว ซึ่งต่อมา สำนักงบประมาณ พิจารณาแล้วได้มีหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๗/๑๖๐๗๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๓๙๒,๗๘๙ บาท แล้ว เห็นว่า นับตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดี ได้รับหนังสือจากสำนักงบประมาณ ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะลูกหนี้มีหนี้ที่กำหนดไว้แน่นอน ที่จะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหนี้ ส่วนมูลหนี้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดี ในฐานะลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบคือมูลหนี้จากความชำรุดบกพร่องของอาคารรวม ๕ แห่ง ที่ก่อสร้างโดยผู้ฟ้องคดีรวมเป็นเงิน ๑๔๗,๘๑๖.๒๒ บาท นั้น ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งว่า



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีจะรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นต่ออาคารภายในกำหนดเวลา ๒๔ เดือน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานเท่านั้น เมื่อความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นหลังจากล่วงพ้น ๒๔ เดือน นับแต่วันที่ส่งมอบงานแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นกับอาคาร จึงถือว่ามูลหนี้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกร้องเอาจากผู้ฟ้องคดียังไม่ใช่มูลหนี้ที่กำหนดไว้แน่นอนตามมาตรา ๓๔๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ความชำรุดบกพร่องของอาคารที่เกิดขึ้นจึงก่อให้เกิดให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิเรียกร้องต่อผู้ฟ้องคดีเท่านั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีโต้แย้งโดยไม่ขอรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของอาคารรวม ๔ แห่ง ยกเว้น อาคารที่ทำการสื่อสารโทรคมนาคมเถิน จังหวัดลำปาง จึงถือว่าสิทธิเรียกร้องของผู้ถูกฟ้องคดีมีข้อต่อสู้ตามมาตรา ๓๔๔ แห่งประมวลกฎหมายฉบับเดียวกัน ที่ศาลปกครองชั้นต้น พิพากษาว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจนำมูลหนี้ค่าใช้จ่ายการแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของอาคารรวม ๔ แห่ง ไปหักกลบลบหนี้กับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ได้ ตามนัยมาตรา ๓๔๑ ประกอบกับมาตรา ๓๔๔ แห่งประมวลกฎหมายฉบับเดียวกันนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้ทนายความส่งโทรสารไปยังผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อแจ้งความประสงค์ว่ายอมรับผิดในความชำรุดบกพร่องของอาคารที่ทำการสื่อสารโทรคมนาคมเถิน จังหวัดลำปาง และยอมให้หักเงินในความชำรุดบกพร่องดังกล่าว จำนวน ๑๑,๙๑๔ บาท นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้สละสิทธิข้อต่อสู้ที่มีอยู่ต่อผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะลูกหนี้ จึงทำให้สิทธิเรียกร้องของผู้ถูกฟ้องคดีที่มีข้อต่อสู้กลายเป็นสิทธิเรียกร้องที่ไม่มีข้อต่อสู้ และถือเป็นมูลหนี้ที่กำหนดไว้แน่นอน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิที่จะนำค่าใช้จ่ายในการแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของอาคารที่ทำการสื่อสารโทรคมนาคมเถิน จังหวัดลำปาง จำนวน ๑๑,๙๑๔ บาท ไปหักกลบลบหนี้กับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ได้ ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เพียง ๓๘๐,๘๗๕ บาท (๓๘๒,๗๘๙ บาท - ๑๑,๙๑๔ บาท) ที่ศาลปกครองชั้นต้น พิพากษาว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจนำเงินค่าใช้จ่ายการแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของอาคารที่ทำการสื่อสารโทรคมนาคมเถิน จังหวัดลำปาง ไปหักกลบลบหนี้กับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๓๘๐,๘๗๕ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย



/ในอัตรา...

ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ
ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และคืนค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามส่วนของการชนะคดี นอกจากนี้ก็แก้
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

นายอำพล สิงห์โกวินท์

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

 ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายวิชัย ชื่นชมพูนุท

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายไพบุลย์ เสียงก้อง

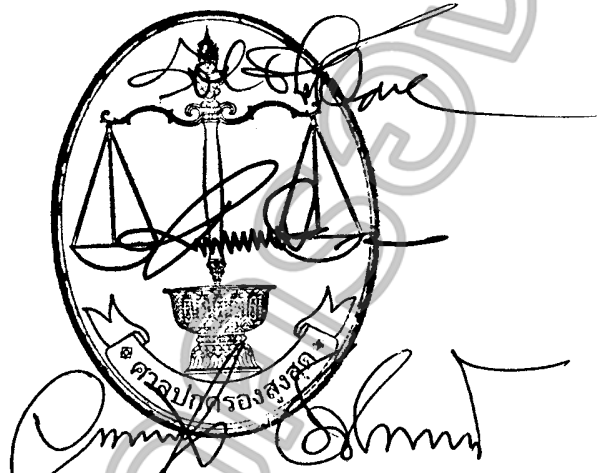
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายวิษณุ วรรณุญ

/มีบันทึกที่ประธานศาลปกครองสูงสุด
กรณีตุลาการศาลปกครองมีเหตุจำเป็น
ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คดีหมายเลขดำที่ อ.๒๔๑/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่
อ.๒๗๘/๒๕๕๑ ได้ทำคำพิพากษาโดย นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ซึ่งร่วมประชุมปรึกษาเป็นองค์คณะ และได้ลงลายมือชื่อไว้แล้วในต้นร่างคำพิพากษา
แต่เนื่องจากนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ก่อนที่จะลงลายมือชื่อ
ในคำพิพากษานี้ จึงบันทึกไว้เป็นสำคัญ



(นายอัคราทร จุฬารัตน)

ประธานศาลปกครองสูงสุด